



PUTUSAN
Nomor 850 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUALA KAPUAS, berkedudukan di Jalan A. Yani, Nomor 63, Kuala Kapuas, yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, Subroto, S.H., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada KZ. Tomy Apriyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 63, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat V/Pembanding;

L a w a n

PT PELAYARAN SALJU LANGGENG INDAH, berkedudukan di Jalan Ganggeng Terusan, Nomor 36, RT 013, RW 07, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta, yang diwakili oleh Direktur, Narta Dianto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lardi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lardi & Partners, beralamat di Graha Pelni Lantai 8B, Jalan Pahlawan 112, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2015; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

- 1. YUDI TANTONO** atau disebut juga **POHWA**, bertempat tinggal di Jalan Simopomahan I – 32, Surabaya;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2023



2. **PT PUTRA UTAMA MANDIRI LINES**, berkedudukan di Jalan Simopomahan I-32, Surabaya;
3. **SAN SUGIHARTO** atau disebut juga **SAN BUDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Duri Kencana Timur, Nomor 33, RT 04, RW 07, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
4. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**, berkedudukan di Jalan Cilik Riwut, Nomor 1, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. **NUR LATIFAH**, bertempat tinggal di Jalan Karangany Jaya, Gang I, Nomor 49, RT 05, RW 003, Babatan, Wiyung. Surabaya;
6. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 93, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, VI, VII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Melarang kepada Tergugat V dan Tergugat VII untuk menjual lelang atas objek sengketa ini yakni yang berupa Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 milik Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/*inkracht van gewijsde* serta mengizinkan kepada Penggugat untuk menarik serta mengambil Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2023



Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 dengan panjang 23,28 m, lebar 8,02 m, dalam 3,6 m; Tonase Kotor (GT) 155 (seratus lima puluh lima); Tonase bersih (NT) 93 (sembilan puluh tiga), tanda selar ST 155 Nomor 1275/ha; tahun pembuatan 1984 milik Penggugat dari Pelabuhan Kuala Kapuas dengan Pengawasan Pejabat Negara yang berwenang yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Angkatan Laut Republik Indonesia;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus serta secara tanggung renteng dan tanggung menanggung;
- Memerintahkan kepada Tergugat V dan/atau siapapun juga yang telah menguasainya untuk menyerahkan kembali atas objek sengketa ini yang berupa Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 dengan panjang 23,28 m; lebar 8.02 m., dalam 3,6 m, Tonase Kotor (GT) 155 (seratus lima puluh lima); Tonase bersih (NT) 93 (sembilan puluh tiga); tanda selar GT.155 Nomor 1275/ha; tahun pembuatan 1984 milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat apapun sejak putusan ini diucapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan bilamana perlu dengan bantuan Pejabat Negara yang berwenang;
- Membatalkan Penetapan Eksekusi Lelang yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 05/Pen.Pid./2006/PN.K.Kp., tanggal 4 Oktober 2006;
- Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam Perkara Pidana Nomor 175/Pid/B/2006/PN. K.Kp., tanggal 28 Agustus 2008 dan/atau Putusan Pengadilan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Terdakwa San Sugiharto atau disebut juga San Budianto (Tergugat III) khususnya yang menyangkut dengan objek sengketa Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2023



Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 milik Penggugat tidak mempunyai nilai title eksekutorial serta tidak mengikat bagi Penggugat;

- Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini diucapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya hingga Tergugat V menyerahkan atas objek sengketa yang berupa Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38;
- Menyatakan sita jaminan/*conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sah dan berharga;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada upaya hukum baik *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain atas perkara ini, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagaimana layaknya suatu peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, Tergugat V dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat IV:

- Tergugat IV adalah sebagai penegak hukum yang sedang menjalankan tugas, sehingga secara hukum dilindungi;

Tergugat V:

1. Gugatan *nebis in idem* atau *exception rei judicatae*;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tergugat VII:

- Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibayar sekaligus dan lunas dihitung dari sejak perkara didaftarkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila lalai dalam melaksanakan putusan;
- Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 472/Pdt.G/2010/PN Sby., tanggal 2 September 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat I, II, III dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan VI secara tanggung renteng dan tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) sekaligus dan tunai;
4. Menyatakan Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 adalah milik Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat V yang memperoleh hak untuk menguasai

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2023



Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat III, VI, I serta II dan atau siapapun juga yang telah menguasai Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 tersebut untuk menyerahkan "Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 dengan panjang 23,28 m, lebar 8,02 m, dalam 3,6 m, Tonase Kotor (GT) 155 (seratus lima puluh lima), Tonase bersih (NT) 93 (sembilan puluh tiga), tanda selar GT.155 Nomor 1275/ha., tahun pembuatan 1984 sebagaimana yang tertuang dalam Gross Akte Balik Nama Nomor 1965 tanggal 30 November 2005 dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 dengan ukuran panjang = 64,38 m, lebar 18,29 m. dalam 3,66 m, Isi Kotor (GT) 1.108 (seribu seratus delapan). Isi Bersih (NT) 333 (tiga ratus tiga puluh tiga), tanda selar GT. 1.108 Nomor 2524/ha., dibangun tahun 1988 (Singapura) sebagaimana yang tertuang dalam Gross Akte Balik Nama Nomor 2436 tanggal 17 November 2005 kepada Penggugat;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu serta merta meskipun ada upaya hukum baik *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan dari Penggugat Dalam Rekonvensi atau Tergugat VII Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat I, II, III dan VI Dalam Konvensi untuk secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp466.700,00 (empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat VII Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 515/PDT/2014/PT SBY., tanggal 6 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat V;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 472/Pdt.G/2010/PN Sby tanggal 2 September 2010 dengan memperbaiki amar Dalam Rekonvensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding/Tergugat V, Turut Terbanding IV/ Tergugat IV dan Turut Terbanding VI/Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Turut Terbanding I, II, III dan VI/ Tergugat I, II, III dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Turut Terbanding I, II, III dan V/Tergugat I, II, III dan VI untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp3.900.000.000.00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) sekaligus dan tunai;
4. Menyatakan Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 adalah milik Terbanding/Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Pembanding/Tergugat V yang memperoleh hak untuk menguasai Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Terbanding III, V, I dan II/Tergugat III, VI, I dan II dan/atau siapapun juga yang telah menguasai Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 untuk menyerahkan Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 dengan panjang 23,28 m: lebar 8,02 m, dalam 3.6 m: Tonase Kotor (GT) 155 (seratus lima puluh lima). Tonase Bersih (NT) 93 (sembilan puluh tiga), tanda selar GT.155

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1275/ha, tahun pembuatan 1984 sebagaimana tertuang dalam Gross Akte Balik Nama Nomor 1965 tanggal 30 November 2005 dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 dengan ukuran panjang 64.38 m: lebar 18.29 m: dalam 3,66 m. Isi Kotor (GT) 1.108 (seribu seratus delapan). Isi bersih (NT) 333 (tiga ratus tiga puluh tiga), tanda selar GT 1.108 Nomor 2524/ha, dibangun tahun 1988 (Singapura) sebagaimana tertuang dalam Gross Akte Balik Nama Nomor 2436 tanggal 17 November 2005 kepada Terbanding/Penggugat;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum baik *verzet*, *banding*, *kasasi* ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk selebihnya:

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Turut Terbanding VI/Tergugat VII/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Turut Terbanding I, II, III dan V/Tergugat I, II, III dan VI di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 472/Pdt.G/2010/PN Sby *juncto* Nomor 515/PDT/2014/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 515/PDT/2014/PT Sby., tanggal 19 Januari 2015;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan:
 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 717 K/Pid/2007., tanggal 28 Agustus 2008;
 3. Menyatakan Perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding bukan perbuatan melanggar hukum;
 4. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding tetap memperoleh hak untuk menguasai Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dengan panjang 23,28 m; lebar 8,02 m; dalam 3,6 m; Tonase Kotor (GT) 155 (seratus lima puluh lima), Tonase Bersih (NT) 93 (sembilan puluh tiga), tanda selar GT.155 Nomor 1275 ha, tahun pembuatan 1984 sebagaimana tertuang dalam Gros Akte Balik Nama Nomor 1965 tanggal 30 November 2005 dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 dengan ukuran panjang 64,38 m; lebar 18,29 m; dalam 3,66 m; isi kotor (GT) 1.108 (seribu seratus delapan), isi bersih (NT) 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) tanda selar GT. 1.108 Nomor 2524/ha. dibangun tahun 1988 (Singapura) sebagaimana tertuang dalam Gor Akte Balik Nama Nomor 2436 tanggal 17 November 2005;
5. Menyatakan Putusan Serta Merta Nomor 472/Pdt.G/2010/PN Sby., tanggal 2 September 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir yang mempunyai



kekuatan hukum tetap pada pokok perkaranya; atau

6. Membatalkan pelaksanaan eksekusi serta memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding menyerahkan kembali objek eksekusi berupa Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dengan panjang 23,28 m; lebar 8,02 m; dalam 3,6 m; Tonase Kotor (GT) 155 (seratus lima puluh lima), Tonase Bersih (NT) 93 (sembilan puluh tiga), tanda selar GT.155 Nomor 1275 ha, tahun pembuatan 1984 sebagaimana tertuang dalam Gros Akte Balik Nama Nomor 1965 tanggal 30 November 2005 dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 dengan ukuran panjang 64,38 m; lebar 18,29 m; dalam 3,66 m; isi kotor (GT) 1.108 (seribu seratus delapan), isi bersih (NT) 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) tanda selar GT. 1.108 Nomor 2524/ha. dibangun tahun 1988 (Singapura) sebagaimana tertuang dalam Gor Akte Balik Nama Nomor 2436 tanggal 17 November 2005, kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding sampai pemeriksaan pokok perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Mahkamah Agung – Republik Indonesia berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2015 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2023



- Bahwa objek lelang Kapal Motor *Tug Boat* (TB) Gunung Mulya Mandiri dan Tongkang (TK) Sumber Jaya 38 yang didalilkan sebagai milik Penggugat terbukti berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 717 K/Pid/2007, tanggal 28 Agustus 2008, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk mengangkut kayu ilegal, sehingga dirampas untuk negara dan objek tersebut menjadi barang milik negara, sedang perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 7 Juni 2010, setelah status objek sengketa ditentukan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa tindakan Tergugat V (Kejaksaan) yang minta untuk dilakukan pelelangan atas objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena hukum telah memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan tindakan pelelangan tersebut;
- Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, sehingga tuntutan provisi dari Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KEJAKSAAN AGUNG *cq* KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH *cq* KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUALA KAPUAS dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 515/PDT/2014/PT SBY., tanggal 6 Januari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 472/Pdt.G/2010/PN Sby., tanggal 2 September 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua



tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEJAKSAAN AGUNG cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUALA KAPUAS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 515/PDT/2014/PT SBY., tanggal 6 Januari 2015, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 472/Pdt.G/2010/PN Sby., tanggal 2 September 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2023